

KAPITELHEFT

An der Vergabe von Dienstleistungen mitwirken

17 Abschnitte - pro Abschnitt eine eigene Notizseite.

Schreibe im Unterricht mit. Danach beantworte die Fragen ohne Vorlage und markiere, was du erklären kannst.

Datum / Kursabend

Was weiß ich schon? Ein Beispiel aus meinem Betrieb

Meine Fragen für den Unterricht

OUTSOURCING

Outsourcing - selbst machen oder vergeben?

Abschnitt 1 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Was dich vom Wettbewerb unterscheidet, behältst du. Was jeder Spezialist genauso gut oder besser kann, prüfst du für eine Vergabe - aber nur, wenn die alten Fixkosten auch wirklich abgebaut werden können.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie definiert das Skript Outsourcing?
2. Was bedeutet Outsourcing laut Skript? Nenne die drei Punkte.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

OUTSOURCING

Die sechs Outsourcing-Phasen

Abschnitt 2 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Die sechs Phasen bilden drei Paare: Verstehen (Diagnose, Konzeption) - Vergleichen (Optionen, Vorbereitung der Entscheidung) - Verbindlich machen (Entscheidung, Vertrag und Umsetzung).

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nenne die sechs Outsourcing-Phasen in der richtigen Reihenfolge.
2. Was ist Ausgangspunkt der Diagnose - und warum wird dort noch nicht entschieden?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERGABEVERFAHREN

Welches Vergabeverfahren? Der Standardisierungsgrad entscheidet

Abschnitt 3 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Die Vereinheitlichung von Gütern und Dienstleistungen, die sich auf bestimmte Eigenschaften und/oder Mengen beziehen. Das Skript unterscheidet zwei Formen: Normung und Typung.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche beiden Vergabeverfahren nennt das Skript als die bekanntesten?
2. Was ist der Unterschied zwischen Normung und Typung?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERGABEVERFAHREN

Automatisiert vergeben: die Internetauktion

Abschnitt 4 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Bei der Auktion zählt am Ende nur der Preis. Deshalb muss alles andere vorher geklärt sein: eine eindeutige Spezifikation und nur qualifizierte Teilnehmer. Wer diese Schritte überspringt, gibt den Zuschlag womöglich an den billigsten Anbieter, der die Leistung gar nicht erbringen kann.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was unterscheidet eine Beschaffungsauktion (Reverse Auktion) von einer Verkaufsauktion?
2. Welche beiden Voraussetzungen müssen vor der Auktion sichergestellt sein?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERGABEVERFAHREN

Automatisiert vergeben: die Internetausschreibung

Abschnitt 5 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Die Möglichkeit, Ausschreibungsunterlagen über eine Internetplattform - eine eigene oder die eines externen Anbieters - einzustellen bzw. zu veröffentlichen. In der Regel werden vorgegebene Formulare genutzt, in die die Angebote eingegeben werden müssen. Ziel ist eine leichte Vergleichbarkeit der Angebote - Äpfel mit Äpfeln, Birnen mit Birnen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist eine Internetausschreibung?
2. Welches Ziel verfolgen die vorgegebenen Formulare?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

MANUELLE VERGABE

Manuelle Vergabe: Anfrage, Planung und Voranfrage

Abschnitt 6 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Die Bitte an mögliche Lieferanten oder Dienstleister, ein Angebot abzugeben. Laut Skript gilt:

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche zwei rechtlichen Besonderheiten gelten für Anfrage bzw. Ausschreibung?
2. Nenne die fünf Schritte im Verlauf des Ausschreibungsprozesses.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

MANUELLE VERGABE

Angebotsunterlagen und Finalisierung des Lieferumfangs

Abschnitt 7 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Unterliegt die angefragte Dienstleistung dem freien Markt, werden mindestens 3 vergleichbare Angebote benötigt. Unter Umständen sind dafür deutlich mehr Dienstleister anzufragen - nicht jeder antwortet, und nicht jede Antwort ist vergleichbar.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie viele vergleichbare Angebote werden bei Leistungen des freien Marktes mindestens benötigt?
2. Welche drei Grundhaltungen nennt das Skript für das Erstellen der Anfrage?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

MANUELLE VERGABE

Angebotsanalyse und Angebotsvergleich

Abschnitt 8 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Der Preis, zu dem eine Ware oder Leistung tatsächlich im eigenen Unternehmen ankommt: Listeneinkaufspreis – Lieferantenrabatt – Lieferantenskonto + Bezugskosten (Fracht, Verpackung, Versicherung, Zoll). Nur Einstandspreise sind miteinander vergleichbar, Angebotspreise nicht.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist das Ziel der Angebotsanalyse?
2. Nenne die sechs Vergleichsfaktoren aus dem Skript.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

MANUELLE VERGABE

Vergabeverhandlung und Vertragsabschluss

Abschnitt 9 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Planen, Markt sondieren und Short List bilden, mindestens drei vergleichbare Angebote einholen, fair prüfen und vergleichen, den Besten nachverhandeln, LOI, Vertrag - und erst dann den anderen absagen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche Schritte gehören laut Skript zu Vertragsabschluss und Vergabeverhandlung?
2. Was ist ein Letter of Intent?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ÖFFENTLICHE VERGABE

Öffentliches Vergaberecht im Überblick

Abschnitt 10 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Private Unternehmen dürfen ausschreiben - öffentliche Auftraggeber müssen. Und bei ihnen entscheidet der geschätzte Auftragswert über die ganze Laufzeit, nach welchen Regeln das passiert.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Warum gibt es ein öffentliches Vergaberecht?
2. Was bewirken die EU-Schwellenwerte?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERTRÄGE

Was ein Vertrag ist - und wann er zustande kommt

Abschnitt 11 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Ein Vertrag besteht aus inhaltlich übereinstimmenden Willenserklärungen von mindestens zwei Personen oder Parteien mit rechtlichem Bindungswillen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie definiert das Skript einen Vertrag?
2. Welches Rechtsgeschäft kommt in Beschaffung und Einkauf am häufigsten vor?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERTRÄGE

Kaufvertrag, Werkvertrag, Werklieferungsvertrag

Abschnitt 12 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Geschuldet ist ein Erfolg, nicht nur Arbeit. Der Lackierbetrieb bekommt sein Geld nicht dafür, dass er sich bemüht hat, sondern dafür, dass die Regalstützen ordentlich beschichtet sind. Deshalb gibt es beim Werkvertrag die Abnahme (§ 640 BGB): Der Besteller prüft das Werk und erklärt, dass es im Wesentlichen vertragsgemäß ist.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche Pflichten haben Verkäufer und Käufer nach § 433 BGB?
2. Was kann Gegenstand eines Werkvertrags sein?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERTRÄGE

Dienstvertrag, Mietvertrag und die Zuordnung aller fünf

Abschnitt 13 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist der Schwerpunkt des Dienstvertrags laut Skript?
2. Welche Pflichten hat der Vermieter nach § 535 BGB?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERTRÄGE

Inhalte eines Liefervertrages

Abschnitt 14 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Ein Ereignis, das von außen kommt, nicht vorhersehbar ist und auch mit äußerster Sorgfalt nicht verhindert werden kann - etwa Naturkatastrophen, Krieg oder behördliche Sperrungen. Die Klausel legt fest, dass die betroffene Partei für diese Zeit von ihrer Leistungspflicht befreit ist und nicht haftet, meist mit Pflicht zur sofortigen Information und einem Kündigungsrecht, wenn der Zustand zu lange dauert.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nenne acht Inhalte eines Liefervertrages.
2. Was regelt eine Force-Majeure-Klausel?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

MUSTERVERTRAG

Mustervertrag I: Grundlagen, Fristen und Vertragsstrafe

Abschnitt 15 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Ein vorher vereinbarter Geldbetrag, den der Schuldner zahlen muss, wenn er seine Pflicht nicht oder nicht richtig erfüllt - etwa bei Lieferverzug (§§ 339 ff. BGB). Der Vorteil für den Gläubiger: Er muss keinen konkreten Schaden nachweisen. Ist der Schaden höher, kann er den Mehrbetrag zusätzlich verlangen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. In welcher Rangfolge gelten die Vertragsgrundlagen im Mustervertrag?
2. Wodurch nimmt der Bearbeiter laut Ziffer 3 den Auftrag an?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

MUSTERVERTRAG

Mustervertrag II: Haftung, Eigentum, Kontrolle und Laufzeit

Abschnitt 16 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Die zweite Vertragshälfte beantwortet vier Fragen: Wer trägt das Risiko? (Gefahrenübergang, Versicherung) - Wem gehört es? (kein Eigentumsübergang) - Wer darf kontrollieren? (Qualitätsmanagement, Subunternehmer) - Wie lange und wie ändern? (Vertragszeit, Schriftform).

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wann geht laut Mustervertrag die Gefahr auf den Bearbeiter über - und wann zurück?
2. Warum regelt der Vertrag, dass der Auftraggeber als Hersteller im Sinne von § 950 BGB gilt?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

SELBSTTEST

Selbsttest - 16 Fragen und 4 Prüfungsaufgaben

Abschnitt 17 von 17

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Beantworte die Fragen zuerst ohne Vorlage. Prüfe danach deine Lösung und notiere, wo du noch unsicher bist.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Erkläre in drei Sätzen den Weg von der Make-or-Buy-Frage bis zum unterschriebenen Vertrag.
2. Welche Verwechslungen aus diesem Kapitel musst du sicher trennen können?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären